

1500516-92.2019.8.26.0126

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIO DA SILVA BRANCHINI

Comarca: Caraguatatuba

Foro: Foro de Caraguatatuba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2090034/2019 - 01º D.P. CARAGUATATUBA, 4391268 - 01º D.P. CARAGUATATUBA, 498/2019 -

01º D.P. CARAGUATATUBA, 2090034 - 01º D.P. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caraguatatuba

Foro de Caraguatatuba

Vara Criminal

Praça Doutor José Rebello da Cunha, 73, ., Sumaré - CEP 11660-050, Fone: (12) 3882-3099, Caraguatatuba-SP - E-mail: caragua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500516-92.2019.8.26.0126

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2090034/2019 - 01º D.P. CARAGUATATUBA, 4391268 - 01º D.P. CARAGUATATUBA, 498/2019 -

01º D.P. CARAGUATATUBA, 2090034 - 01º D.P. CARAGUATATUBA, 498/19/312 - 01º D.P.

CARAGUATATUBA

Réu:

ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS

Data da Audiência:

15/12/2022

A S S E N T A D A

Aos 15 de dezembro de 2022, às 14 horas e 45 minutos, nesta cidade e Comarca de Caraguatatuba/SP, excepcionalmente por meio virtual utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams, sob a presidência do(a) Meritíssimo(a) Juiz(íza) da Vara Criminal da Comarca de Caraguatatuba, Dr. Júlio da Silva Branchini - Juiz de Direito, onde o mesmo se encontrava, comigo, escrevente a seu cargo, no final nomeado e assinado, sendo representante do Ministério Público o(a) Dr.(a) Leandro Rocha Pereira - Promotor(a) de Justiça. Apregoadas as partes, presente o réu, Ana Paula Barbosa dos Santos (videoconferência), acompanhado por seu defensor Dr.(a) Maria Camila Azevedo Barros. Ausentes as testemunhas partes, a saber: Issac Paulo Ferreira, Luciano de Melo Correia e a Escrivã de polícia sem qualificação nos autos.

INICIADOS OS TRABALHOS: com a concordância das partes, por meio virtual foi colhido o interrogatório da acusada. O interrogatório foi colhido por meio do sistema de

gravação da ferramenta Microsoft Teams, nos termos do artigo 405, § 2º, do CPP (redação da Lei nº 11.719/08). Dada palavra às partes, por elas foi dito que desistiam das oitivas das testemunhas Issac Paulo Ferreira, Luciano de Melo Correia e a Escrivã de polícia sem qualificação nos autos. Ato contínuo, tanto pelo Promotor de Justiça quanto pelo defensor do réu, foi dito que não haviam requerimentos a serem feitos na fase do artigo 402 do CPP.

Pelo MM. Juiz foi dito: “Homologo a desistência das partes quanto a oitiva das testemunhas Issac Paulo Ferreira, Luciano de Melo Correia e a Escrivã de polícia sem qualificação nos autos. No mais, declaro encerrada a instrução. Em sede de debates orais o Ministério Público pugnou pela procedência parcial da ação, desclassificando a conduta imputada a ré para aquela prevista no artigo 28 da Lei de Drogas. A defesa, a seu turno, requereu a absolvição da ré e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta delitiva. Segue sentença. Vistos. Segundo a acusação, no dia 27 de março de 2019, às 12h10, na Rua Italo Mazuca, Travessão, nesta cidade e comarca de Caraguatatuba/SP, ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS, trazia consigo e vendia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 03 (três) porções individuais de Cannabis sativa L., com peso bruto de 11g (onze gramas); 2 (duas) porções de cocaína, com peso bruto de 6g (seis gramas), bem como 20 (vinte) porções de crack, com peso bruto de 10,7g (dez gramas e setenta centigramas). A denúncia foi recebida em 27 de junho de 2019 (fls. 49/50). A ré foi citada (fl. 64) e apresentou resposta à acusação (fls. 68/69). Em audiência de instrução a réu foi interrogada. Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, as partes nada requereram. O Ministério Público apresentou alegações finais orais, pugnando pela desclassificação da conduta delitiva. A Defesa, por seu turno, requereu a absolvição da acusada e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta delitiva. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A desclassificação do delito se impõe. Não há dúvidas quanto à apreensão da droga na data dos fatos em comento, que restou sobejamente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 10/12), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 46) e pela prova oral. Quanto à autoria, o conjunto probatório formado em Juízo aponta que a ré estava no local dos fatos em poder de porções de drogas - 03 (três) porções individuais de Cannabis sativa L; 2 (duas) porções de cocaína, bem como 20 (vinte) porções de crack, não havendo elementos suficientes que ele traficava. Vejamos: Ouvida em Juízo, a ré negou a autoria dos fatos narrados na inicial acusatória. Relatou ser usuária de drogas à época dos fatos, confessou que realmente se prostituía e que, por causa do seu vício, faria qualquer coisa para obter drogas. Diante das provas angariadas sob o crivo do contraditório, não há nos autos elementos mínimos de que a droga apreendida com a acusada se destinava ao comércio, isso porque, embora diversas, a quantidade de drogas apreendidas com a ré são compatíveis com o que se ordinariamente observa em poder de usuários para consumo. Os agentes públicos que realizaram a abordagem da ré não compareceram em juízo a fim de submeter suas versões ao crivo do contraditório. A dúvida quanto a destinação da droga apreendida milita em favor da ré. Sendo assim, não resta dúvida de que no dia, horário e local descritos na denúncia, ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS trazia consigo, para consumo pessoal, droga, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, na exata correspondência com a conduta tipificada no art. 28 da Lei nº 11.343/06. Inexistem, por fim, causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade da ré ou extingam a sua punibilidade, reconheço a ocorrência do delito e passo, deste modo, à dosimetria da pena, de forma individualizada, com observância ao princípio da humanidade, nos termos do art. 5º, XLVI da CF/88 e arts. 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro. Na determinação da pena há previsão legal de três sanções: advertência, prestação de serviços à comunidade (por prazo máximo de cinco meses ou, para o reincidente, 10 meses) e medida de comparecimento a programa ou curso educativo (por prazo máximo de cinco meses ou, para o reincidente, 10 meses). Aplico a penalidade de advertência, a qual se encontra extinta pelo integral cumprimento, em decorrência

do período de prisão cautelar. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da ação penal para CONDENAR a ré ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS a pena de advertência, por infração ao artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, a qual DELCARO EXTINTA, pelo integral cumprimento. A ré poderá recorrer em liberdade, pois não se vislumbram motivos ensejadores da prisão preventiva. Publicada em audiência, saem os presentes devidamente intimados. Registre-se e façam-se as anotações e comunicações de praxe. Pelas partes foi dito que NÃO DESEJAM RECORRER da decisão, ficando, nesta data, transitada em julgado a r. Sentença absolutória. Regularizados os autos, remetam-se ao arquivo, com as cautelas de praxe. Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados". NADA MAIS. Eu, _____, (Bruno Bianchini), Escrevente, digitei e providenciei a impressão.

Júlio da Silva Branchini
Juiz de Direito

As gravações referentes às oitivas realizadas nos autos podem ser acessadas através do seguinte endereço eletrônico:

https://tjssp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/bbianchini_tjssp_jus_br/EvCc1GZqcEJFtebLOF11SNwBikcWvZjUDHlgoiONaom0vQ?e=hRVFFh